

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3602/2531

อัยการ ประจำศาล จังหวัด พังง  
นาย ปรีดา ทอง อร่าม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ.2490 มาตรา

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจ  
ออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ  
มาตรา 55,78 เมื่อข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 1 คงมีแต่เพียง  
อาวุธปืนลูกซองยาวเท่านั้นศาลย่อมไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนไว้ใน  
ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 ได้เพราะ  
ความผิดดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกมีอาวุธปืนที่ใช้ในการสงครามและพาอาวุธปืนดัง  
กล่าวติดตัวไปในหมู่บ้าน ใช้อาวุธปืนทำการปล้นทรัพย์หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นกับใช้  
ปืนยิงโค 4 ตัว สุกร 1 ตัวของผู้อื่น ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิด  
ตามฟ้องโดยเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯมี  
ความผิดตามมาตรา 55, 78 ด้วย ลงโทษแล้ว จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 23 ปี 3

เดือน จำเลยที่ 2 มีกำหนด 24 ปี 9 เดือน จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษา  
กลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดดังฟ้องและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "และโดยเหตุที่ฟ้องของโจทก์บรรยายว่าจำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในความครอบครอง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 55, 78 เมื่อข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 1 คงมีแต่เพียงอาวุธปืนลูกซองยาวเท่านั้น ศาลฎีกาจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังที่โจทก์ฎีกาได้เพราะความผิดดังกล่าวไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษ"

พิพากษากลับ ให้วางโทษและลดโทษจำเลยทั้งสองตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
เว้นแต่จำเลยที่ 1 ไม่ลงโทษในข้อหาใช้อาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  
คงจำคุก 21 ปี 9 เดือน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

# แหล่งที่มา

## เนติบัณฑิตยสภา

## แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒  
ต้น

## หมายเหตุ